

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8760/2544

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นายสมพรหรือจุน เงินลิ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องโดยมีคำขอให้จำเลยคืนรถจักรยานยนต์และเสื้อยืดที่ถูกปล้นไปหรือใช้ราคาแทนแก่ผู้เสียหาย เมื่อได้ฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายตามฟ้องจริงและได้ความว่าผู้เสียหายได้รับรถจักรยานยนต์ที่ถูกปล้นคืนไปแล้ว จำเลยจึงควรรับผิดชอบหรือใช้ราคาทรัพย์เพียงพอที่ผู้เสียหายยังไม่ได้คืน ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๔๐, ๓๔๐ ตี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ รวม ๖๐,๔๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตรี, ๘๓ จำคุก ๑๘ ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวม ๖๐,๔๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในห้อง มีคนร้าย ๓ คน ร่วมกัน ปล้นทรัพย์สินเสียยัด ๑ ตัว ๔๐๐ บาท ของนายมนตรี หอมหวล ผู้เสียหาย และรถจักรยานยนต์ ๑ คัน ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท ของบริษัทแสงฟ้าคาชากิ จำกัด ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไป โดยคนร้ายมิและใช้อาวุธปืนสั้นจี้บังคับ ผู้เสียหายและใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงเชื่อได้ว่า จำเลยเป็น คนร้ายที่ร่วมกับพวก ปล้นทรัพย์สินของผู้เสียหายตามฟ้อง อย่างไรก็ดี ตามคำขอท้ายคำฟ้อง โจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ ราคาทรัพย์สินรวม ๖๐,๔๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย แต่ได้ความจากคำเบิกความของนายสาโรจน์พยานโจทก์ตอบทนายจำเลย ถ้าม้านว่า พยานไปรับรถจักรยานยนต์ที่ถูกปล้นคืนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองท่อมและบริษัทแสงฟ้าคาชากิ จำกัด ได้รับรถคันดังกล่าวคืนไปแล้ว ดังนั้น จำเลยจึงควรรับผิดชอบเสียยัดหรือใช้ราคาทรัพย์สินเพียง ๔๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕

ต้น _____ หมายถึงเหตุ _____